

1015992-83.2022.8.26.0625

Classe: Procedimento Comum Cível

Assunto: Indenização por Dano Moral

Magistrado: Pedro Henrique do Nascimento Oliveira

Comarca: Taubaté

Foro: Foro de Taubaté

Vara: 4ª Vara Cível

Data de Disponibilização: 14/12/2022

... em setembro de 2021 foi vítima de furto de seu telefone celular e cartão de crédito. De posse de seus bens, os criminosos contrataram empréstimo consignado em seu nome, no valor de R\$ 1.861,00. Liminarmente requer a suspensão das cobranças do empréstimo indevidamente contratado. Pretende a confirmação de tal medida no mérito, bem como pretende seja declarada a inexistência do débito, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Taubaté

Foro de Taubaté

4ª Vara Cível

Rua José Licurgo Indiani s/n, Taubaté - SP - cep 12070-070

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1015992-83.2022.8.26.0625 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1015992-83.2022.8.26.0625

Classe - Assunto

Procedimento Comum Cível - Indenização por Dano Moral

Requerente:

Maria Helena da Silva

Requerido:

Banco do Brasil S/A

Prioridade Idoso

Tramitação prioritária

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Pedro Henrique do Nascimento Oliveira

Vistos.

MARIA HELENA DA SILVA ajuizou ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição de indébito e indenização por danos morais em face de BANCO DO BRASIL S/A. Alega que é cliente do banco réu e informa que em setembro de 2021 foi vítima de furto de seu telefone celular e cartão de crédito. De posse de seus bens, os criminosos contrataram empréstimo consignado em seu nome, no valor de R\$ 1.861,00. Liminarmente requer a suspensão das cobranças do empréstimo indevidamente contratado. Pretende a confirmação de tal medida no mérito, bem como pretende seja declarada a inexistência do débito, bem como condenado o banco à devolução em dobro dos valores já descontados e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R\$ 10.000,00.

Deferidos os benefícios de gratuidade da justiça e concedida a tutela de urgência pleiteada (fls. 50).

O réu contestou a fls. 86/120. Alega sua ilegitimidade passiva e requer a denúncia da lide ao efetivo recebedor do numerário, Alisson Alexandre da Silva. No mérito, alega culpa exclusiva da requerente, que não se cercou dos cuidados necessários para proteção e guarda de suas senhas pessoais para operação do aplicativo do banco. Discorda da existência de dano moral. Requer a improcedência

da ação.

Réplica a fls. 208/211.

Instadas, as partes manifestaram desinteresse na produção de outras provas.

É o relatório. Fundamento e decido.

De proêmio, não há que se falar em ilegitimidade passiva.

A ação discute a responsabilidade do banco por suposta falha do serviço, consistente em fragilidades do sistema de segurança do aplicativo que permitiram a criminosos a contratação de empréstimo fraudulento em nome da autora.

Não se discute a existência do crime nem eventual responsabilidade de seus perpetradores, mas apenas e tão somente a falha do banco e sua responsabilidade pelos danos sofridos pela cliente, razão pela qual a instituição bancária guarda inequívoca pertinência subjetiva com a demanda.

Pela mesma razão, descabe a denúncia da lide a Alisson Alexandre da Silva.

Ademais, aplicando-se analogicamente o disposto no artigo 88 do CDC, não faz sentido deferir denúncia da lide em ações versando sobre responsabilidade por fato do produto ou do serviço, vez que isso representaria imposição de dificuldade indevida para a tutela do direito do consumidor, cabendo ao fornecedor, se o caso, buscar seu direito de regresso por vias autônomas.

No mérito a ação é improcedente.

A narrativa inicial indica que a autora fora vítima de furto, por meio da qual o criminosos se apossaram de seu telefone celular e seu cartão de crédito, procedendo em seguida à contratação de empréstimo consignado e transferência integral do numerário a terceiros.

O banco tem razão no que toca à sua ausência de responsabilidade no caso concreto.

Pelos documentos constantes dos autos, tem-se que as operações bancárias foram todas realizadas por meio de imposição de senha pessoal e intransferível, cuja guarda era responsabilidade da autora.

A mera posse do celular não é suficiente para a realização das transações impugnadas.

Pelo que se depreende da narrativa, é possível que ao menos uma das senhas da autora tenha sido obtida pelos criminosos por meio da máquina de cartão de crédito em que ela tentou pagar pelo serviço de reparos nos filtros de água.

No mais, as senhas para realizações de transações eletrônicas estavam aparentemente salvas no celular, conduta temerária e que possibilitou aos meliantes a consumação da contratação indevida.

De qualquer modo, os elementos à disposição do juízo dão conta de que não houve falha na prestação do serviço bancário, sendo observadas as fases e procedimento de autenticação aplicáveis, inclusive com necessidade de inserção de mais de uma senha eletrônica.

Presente, portanto, a excludente de responsabilidade do réu por culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros, conforme o artigo 14, § 3º, II, do CDC.

Pelo exposto, REVOGO a liminar concedida e JULGO IMPROCEDENTE a ação, com fundamento no artigo 487, I, do CPC.

Condeno a autora ao pagamento das custas e despesas processuais, além de honorários advocatícios fixados em 10% do valor da causa, observada a suspensão de exigibilidade decorrente da gratuidade de justiça.

P.R.I.

Taubaté, 14 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA